رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٠هـ

الموضوعات

تخطيط عمراني - تغيير مخطط - تعويض - تغيير موقع أرض - التكلُف ببناء الأرض - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - التعويض عن تكاليف البناء - التعويض عن قيمة استلام الأرض البديلة.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن التكاليف التي بذلها في بناء الأرض التي جرى تغييرها بأرض أخرى بديلة جراء تغيير المخطط - ثبوت خطأ المدعى عليها بتغيير المخطط بعد مضي سنوات من إصدار رخصة البناء للمدعي، وبناء المدعي على الأرض - تضرر المدعي من خطأ المدعى عليها بإزالة البناء الذي أقامه على الأرض السابقة - استحقاق المدعي التعويض عن التكاليف التي بذلها في بناء الأرض السابقة، وكذلك التعويض عن قيمة استلام الأرض البديلة - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي.

الوقائع

بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة أقام المدعي دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويضه مادياً عن التكاليف التي بذلها في بناء العقار محل الدعوى، بعد أن طالبته المدعى عليها بالإزالة نظير تغيير المخطط محل الدعوى. وبقيد الدعوى

قضيةً وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسة ١٤٤٢/٦/٢٠هـ أحالت وكيلة المدعي إلى لائحة الدعوى مشيرةً إلى انحسار مطلب موكلها في التعويض عما بذله في بناء عقاره، مفصحةً أن موكلها يملك قطعة الأرض رقم (...) بمخطط الصواري رقم (٣٤٩/ج/ س) وذلك بموجب صك الملكية رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، ومساحتها (٩٠٠ م٢) وقد تم البناء عليها بموجب رخصة البناء الصادرة بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، مشيرةً إلى أنه بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣هـ حضر موظف عن المدعى عليها واضعاً إشعاراً يفيد بمضمونه المطالبة بمراجعة المدعى عليها، وعند مراجعتها تم إفادته بأن قطعة الأرض محل الدعوى قد تم تغييرها وذلك حسب تحرك كامل المخطط، وأن القطعة الجديدة الخاصة به موجودةٌ على الطبيعة وبنفس الأرقام السابقة في الموقع المجاور، وقد تمت مطالبته بالتوقيع على محضر استلام القطع البديلة، وبتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨هـ تم استلامها بموجب محضر تسليم، ودفع مبلغٍ قدره (٢٨٧٥) ريالاً قيمة المكتب الهندسي المشرف على المخطط، مبينةً أن موكلها قد تكبد في بناء العقار مبالغ باهظة وذلك بتشييده مبنى مسلح وسور خارجي لكامل القطعة وخزان مياه وأحواض زراعية إلى غير ذلك، ثم قدمت تقريراً من مكتب (...) للاستشارات الهندسية يفصح عن قيمة المبنى، وتقريراً تفصيلياً عن حالته وعما شيد فيه والذي انتهى فيه إلى أن قيمة المبنى هو (٢٨٩,٦٩٥) ريالاً. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، طلب أجلاً لتقديم إجابته. وبجلسة ١٤٤٢/٨/٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرةً جوابيةً أبان فيها انتفاء

المسؤولية التقصيرية الموجبة لتعويض المدعي وذلك لانتفاء ركن الخطأ في الدعوى، مشيراً إلى أن المدعي يمتلك ثلاث قطع قد أفرد كل واحدة منها بدعوى مستقلة، وقد صدر في أحد تلك القطع الحكم القضائي الصادر عن الدائرة الإدارية السادسة عشرة. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي، قررت الاكتفاء. ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بإلزام أمانة محافظة جدة أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٢٩٤,٨٧٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمئة وسبعون ريالاً. وبإحالتها إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، حكمت الدائرة الثانية فيها بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوى إلى الدائرة. وبإحالة القضية لهذه الدائرة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢٨هـ، وبفتح باب المرافعة، قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه. ولصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها التالي علناً مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان غاية ما ترنوا إليه وكيلة المدعي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلها مادياً عن التكاليف التي بذلها في بناء العقار محل الدعوى؛ وبالتالي فإن الدعوى القائمة تعدّ من قبيل دعاوى التعويض عن أعمال وقرارات جهة الإدارة والتي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ

١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما أنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ التي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع". أما عن قبول الدعوى شكلاً، فالثابت من أوراق الدعوى ومرفقاتها أن العقار محل الدعوى يعود في ملكيته للمدعي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/١٣هـ، وقد تم تغيير المخطط واستبدال الأرض محل الدعوى بأخرى بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٨هـ، وأقام المدعي هذه الدعوى بالمطالبة بالتعويض عما حاق به من خسائر بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩هـ؛ مما تكون الدعوى والحالة هذه مقبولة شكلاً طبقاً للمادة (٦/٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن موضوع الدعوى، فلما كان المدعي قد شيد مطلبه بإلزام المدعى عليها تعويضه مادياً عن التكاليف التي بذلها في بناء العقار محل الدعوى، وحيث إن رقابة القضاء للأعمال الإدارية تشكل أهم الضمانات الحقيقية المفروضة نظاماً حمايةً للملاك الخاصين ضد أي انتهاكات لحقوقهم، وحيث إن المدعي يطلب التعويض عما أنفقه في تشييد العقار محل الدعوى والذي آل بموجب قرار المدعى عليها بإعادة تخطيط الموقع إلى تغيير كامل المخطط وبالتالي باشرت المدعى عليها تعويضه بقطعة أخرى، وبما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه يجب توافر أركان التعويض، وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، فعن الخطأ فقد ثبت في مواجهة المدعى عليها بموجب تغييرها للمخطط في ظل إصدارها

رخصة البناء للمدعي بتاريخ ١٤٣٥/٣/٢٥هـ، وقيامه بتشييد المبنى الماثل الوارد تفصيله بالتقرير الهندسي، وحيث قررت المدعى عليها تغيير المخطط بعد مضي أكثر من سبع سنوات وهي المشرفة عليه والمسؤولة عنه، فإنها تتحمل نظير قرارها ذاك جبر الضرر الذي حاق بالمدعي؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بثبوت ركن الخطأ وقيام الضرر الناتج عنه المتمثل بإزالة المبنى المشيد على العقار والذي أورده التقرير الهندسي، ذلك أن المدعي قد تكبد في بناء عقاره تكاليف بناء السور الخارجي والرصيف المحيط به والمبنى الخرساني وخزان المياه وبيارة المياه وأحواض الزراعة، وحيث إن كافة ما تم إيراده قد باشر المدعي دفعه في ظل سعيه للاستقرار في العقار، وحيث باشرت المدعى عليها تغيير الموقع ولم تدفع أمام هذه المحكمة بما ينافي ذلك سوى الادعاء بعدم ارتكاب خطأ في ذلك، فإنه لا مناص حينئذٍ من قيام الخطأ والضرر الناتج عنه وارتباط العلاقة السببية المفضية إليه؛ وعليه فإن الدائرة تقضي بتعويض المدعي عما أنفقه وتكبده في عقاره وذلك بقيمة (٢٨٩,٦٩٥) ريالاً وفقاً لما أورده تقرير المكتب الهندسي المعتمد من قبل المدعى عليها وفقاً لبياناته بموقعها الإلكتروني، والذي لم تدفع المدعى عليها بما يثبت عدم صحة ما جاء فيه، بالإضافة إلى قيمة استلام قطعة الأرض البديلة بمبلغ (٢٨٧٥) ريالاً.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة محافظة جدة بأن تدفع لـ(...) مبلغاً قدره (٢٩٤,٨٧٠) مئتان وأربعة وتسعون ألفاً وثمانمئة وسبعون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.